

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1803/2530

นายแดง จูตระกูลศิริ กับพวก
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 861

ผู้ตายได้ทำสัญญาประกันคุ้มครองอุบัติเหตุกับจำเลย โดยในสัญญาดังกล่าวมี
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยว่าจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ ถ้า
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยการถูกฆาตกรรมเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ตายถูก
คนร้ายฆ่าตาย โดยเจตนา การตาย ของผู้ตายจึงเกิดจากการฆาตกรรมจำเลยซึ่งเป็น
ผู้รับประกันจึงไม่ต้องรับผิด.

โจทก์ในฐานะผู้รับประกันประโยชน์ฟ้องจำเลยให้ใช้เงินตามกรมธรรม์การประกัน
คุ้มครองอุบัติเหตุ 2 กรมธรรม์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าการถึงแก่กรรมของผู้ตาย ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรม
และถูกลอบทำร้ายและแม้จะเป็นอุบัติเหตุจำเลยก็ไม่ต้องรับผิดเพราะมีข้อยกเว้น
ความรับผิดของจำเลยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 1,000,000 บาท กับดอกเบี้ยให้
แก่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นฎีกาจะมีเฉพาะสัญญาประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ซึ่งนางซังล้ง จูตระกูลศิริ ทำสัญญาประกันคุ้มครองอุบัติเหตุหัว 2 ฉบับ ฉบับละ 500,000 บาท ดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ตามสัญญาประกันคุ้มครองอุบัติเหตุดังกล่าวมีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าทดแทนใด ๆ ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยตรงหรือโดยปริยายดังนี้

"...ฯลฯ... การถูกฆาตกรรม และการถูกลอบทำร้ายร่างกาย"

โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่า นางซังล้งตายเพราะอุบัติเหตุถูกคนร้ายปล้นชิงทรัพย์ และทำร้ายด้วยอาวุธปืน จำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้ว่านางซังล้งถูกฆาตกรรม ดังนั้นข้อที่จะต้องวินิจฉัยมีว่านางซังล้งถูกคนร้ายปล้นชิงทรัพย์และทำร้ายด้วยอาวุธปืนถึงแก่ความตาย หรือถูกฆาตกรรม...

ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่านางซังล้งถูกคนร้ายปล้นชิงทรัพย์และถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตาย พฤติการณ์ตามที่ปรากฏในรายงานประจำวันคดีและในใบพิสูจน์มรณกรรมตามเอกสารหมาย จ.6 และ ล.3,ล.4 กลับแสดงว่า นางซังล้งถูกคนร้ายฆ่าตายโดยเจตนา การตายของนางซังล้งจึงเกิดจากการฆาตกรรม จำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันจึงไม่ต้องรับผิดตามข้อยกเว้นความรับผิดชอบ 8 การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยรับผิดจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พืพำกษำกั้บให้ยั้กฟั้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค้ำฤชำธรรมเนียมท้้งสำมศำลแทน
จำเลย โดยกำหนดค้ำทหนำยควำม 15,000 บำทแทนจำเลย.

(ชูเชิด ร้กตะบุดร์-ฉิรพ้ันธุ์ ร้ศมิต้ต-สงำ ศิลปประสิทธิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>